CONTESTA DEMANDA. NIEGA HECHOS Y DOCUMENTAL. IMPUGNA LIQUIDACIÓN. OFRECE PRUEBA. PLANTEA CASO FEDERAL.

Señor Juez:

Dra. VALENTINA ORTIZ PEÑALVA, abogada inscripta al T° 108 F° 412 (C.U.I.T. N° 27-30918447-2), en representación de SOCIEDAD OPERADORA DE TRENES REGIONALES S.E., constituyendo domicilio legal en Avenida Rivadavia 4380, piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en autos «ARANDA, SILVANA NOEMÍ c/ SOCIEDAD OPERADORA DE TRENES REGIONALES S.E. s/ DESPIDO», a V.S. respetuosamente me presento y digo:

I.- PERSONERÍA

Acredito la representación invocada con la copia del poder que acompaño, otorgado por SOCIEDAD OPERADORA DE TRENES REGIONALES S.E. (C.U.I.T. 30-71540982-4), sociedad del Estado creada por Decreto 118/2009 cuyo capital accionario pertenece en su totalidad al Estado Nacional.

II.- OBJETO

Vengo por el presente a contestar en tiempo y forma el traslado de la demanda promovida contra mi mandante, solicitando desde ya su íntegro rechazo, con expresa imposición de costas a la actora.

III.- ANTECEDENTES DE LA CAUSA

La actora promueve demanda reclamando indemnizaciones derivadas de un despido que atribuye a decisión incausada de mi mandante, cuando en rigor fue dispuesto con justa causa por abandono de trabajo, previa intimación cursada por vía postal. Reclama además diferencias salariales por una categoría que nunca revistó y practica su liquidación sobre una base remuneratoria que incluye conceptos no remunerativos.

IV.- NIEGA LOS HECHOS Y DESCONOCE LA DOCUMENTAL

Salvo los hechos que expresamente reconozca en esta presentación, niego, rechazo y desconozco todos y cada uno de los hechos afirmados en el escrito de demanda que no sean objeto de reconocimiento expreso, así como la autenticidad, la veracidad y el contenido de toda la documentación acompañada por la actora que no revista el carácter de instrumento público.

En particular, y sin que la enumeración importe limitación alguna:

1. Niego, rechazo y desconozco que la actora se haya desempeñado en la categoría 8 del C.C.T. 1764/18 «E».

2. Niego, rechazo y desconozco que la actora haya cumplido jornada rotativa ni trabajo nocturno en los términos que invoca.

3. Niego, rechazo y desconozco que la actora haya prestado servicios en exceso de la jornada legal.

4. Niego, rechazo y desconozco que la mejor remuneración mensual, normal y habitual de la actora ascienda a $ 1.284.320,18.

5. Niego, rechazo y desconozco que el despido haya sido dispuesto sin invocación de causa.

6. Niego, rechazo y desconozco que mi mandante haya omitido poner a disposición los certificados del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.

7. Niego, rechazo y desconozco que mi mandante haya guardado silencio frente a los reclamos de la actora.

8. Niego, rechazo y desconozco que mi mandante adeude a la actora la suma de $ 41.284.630,55 ni ninguna otra.

9. Niego, rechazo y desconozco que corresponda capitalización de intereses conforme el acta 2764 de la C.N.A.T.

V.- HECHOS QUE SE RECONOCEN

Sin perjuicio de las negativas que anteceden, y en cumplimiento del deber de expedirse con claridad sobre los hechos invocados en la demanda, mi mandante reconoce expresamente lo siguiente:

1. Reconozco la existencia de la relación laboral con la actora, su fecha de ingreso y la antigüedad reconocida desde el 1 de agosto de 2013, en los términos que surgen del libro del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo.

2. Reconozco que mi mandante practicó y abonó la liquidación final el 8 de agosto de 2025 mediante transferencia a la cuenta sueldo de la actora, y que compareció a la audiencia celebrada ante el SECLO formulando un ofrecimiento conciliatorio que la actora rechazó.

VI.- IMPUGNA LA LIQUIDACIÓN

Impugno la liquidación practicada. La actora toma como base $ 1.284.320,18, importe que incluye los adicionales «Adicional mensual SUBE» y «Falla de caja», que revisten carácter no remunerativo conforme las actas acuerdo

homologadas del convenio aplicable y que, por tanto, quedan fuera de la base del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. A ello se suma que se reclaman diferencias por una categoría superior a la efectivamente desempeñada y una indemnización agravada improcedente por tratarse de un despido con justa causa.

VII.- DESCONOCE LA PRUEBA DOCUMENTAL DE LA ACTORA

Niego y desconozco la autenticidad y el contenido de la totalidad de la prueba documental acompañada por la parte actora, y en particular de las piezas que a continuación se individualizan, sin que ello importe reconocimiento de ninguna otra.

— Recibos de haberes.

— Intercambio telegráfico.

— Pericia contable.

— Acta de audiencia ante el SECLO.

— Actuaciones de la Gerencia de Recursos Humanos.

VIII.- OFRECE PRUEBA

A) Documental

B) Informativa

— **Banco Nación, sucursal Tribunales:** informe si en fecha 8 de agosto de 2025 se acreditó en la cuenta sueldo de la actora una transferencia por $ 1.543.485,88 ordenada por mi mandante.

— **Correo Oficial de la República Argentina S.A.:** informe la autenticidad y la fecha de entrega de las cartas documento CD 258113940 y CD 258114022.

IX.- RESERVA DEL CASO FEDERAL

Para el hipotético e improbable supuesto de que V.S. no hiciera lugar a la pretensión de mi mandante, dejo planteado el caso federal en los términos del artículo 14 de la ley 48, por hallarse en juego la garantía de propiedad y el debido proceso consagrados en los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional, a fin de ocurrir en su oportunidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

X.- PETITORIO

Por lo expuesto de V.S. solicito:

1) Se me tenga por presentada, por parte en el carácter invocado y por constituido el domicilio procesal indicado.

2) Se tenga por contestada la demanda en tiempo y forma, por negados los hechos y desconocida la documental en los términos expuestos.

3) Se tenga presente la reserva del caso federal.

4) Oportunamente se dicte sentencia rechazando la demanda en todas sus partes, con costas.

Proveer de conformidad,

SERÁ JUSTICIA.

_____

Dra. VALENTINA ORTIZ PEÑALVA
Apoderada de SOCIEDAD OPERADORA DE TRENES REGIONALES S.E.
T° 108 F° 412